

§ 3. Ansatz von Aktiva

Überblick/Lernziele:

Über die Aktivierungsfähigkeit und die Aktivierungspflicht entscheiden im einzelnen die aktivischen Ansatznormen. Sie konkretisieren die Gewinnanspruchsermittlungsfunktion des Jahresabschlusses.

Nach dem Durcharbeiten des Vorlesungsabschnittes sollten Sie in der Lage sein,

- den Begriff des Vermögensgegenstandes zu erläutern;
- die besonderen Ansatznormen darzustellen und ihren Anwendungsbereich einzugrenzen;
- die Bilanzierung des Geschäfts- oder Firmenwertes zu erörtern und zu problematisieren;
- die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu diskutieren.

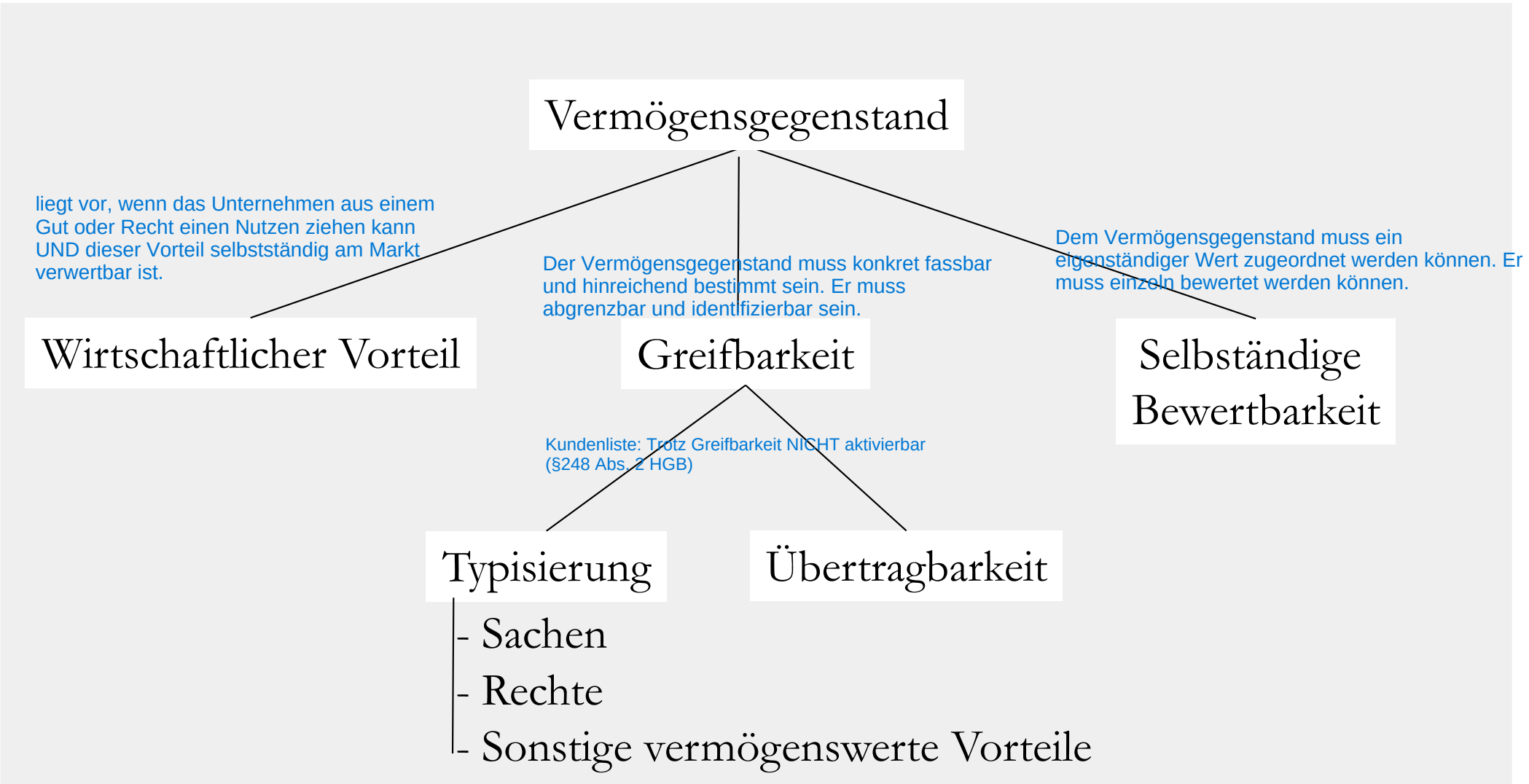
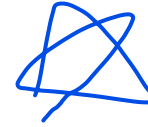
Vollständigkeitsgrundsatz

besagt, alle Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträgen müssen vollständig in der Buchführung und im Jahresabschluss erfasst werden.

Nach dem Vollständigkeitsgrundsatz hat der Jahresabschluss „sämtliche Vermögensgegenstände ... zu enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist“ (§ 246 Abs. 1 HGB).

- Vollständigkeitsgrundsatz bedarf der Regelung der Einzelheiten:
Was sind überhaupt Vermögensgegenstände?
- Der Begriff des Vermögensgegenstandes ist hierbei nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung zu konkretisieren.

Vermögensgegenstandsbegriff (BFH-Rechtsprechung):



Kriterien des Vermögensgegenstandsbegriffs:

Wirtschaftliche Betrachtungsweise/Wirtschaftlicher Vorteil:

- Es muss ein wirtschaftlicher Vorteil erlangt worden sein im Sinne eines Ausgabengegenwertes.
- Das Vorhandensein von Sachen und Rechten im Sinne des Zivilrechts ist nicht notwendig: Auch rein wirtschaftliche Güter („bloße Vorteile“) können einen wirtschaftlichen Vorteil darstellen (wirtschaftliche Güter, die geeignet sind, Vermögen oder Bestandteile von Vermögen zu sein).

Bsp.: Knowhow.

- Das Vorhandensein von Sachen und Rechten im Sinne des Zivilrechts ist ebenfalls nicht hinreichend für das Vorliegen eines wirtschaftlichen Vorteils.

Bsp.: wertlose Maschine.

Kriterien des Vermögensgegenstandsbegriffs:

Greifbare Werthaltigkeit:

- Die weite Definition des wirtschaftlichen Vorteils bedarf einer objektivierten Abgrenzung gegen bloße Hoffnungswerte.
- Greifbarkeit bedeutet, dass ein wirtschaftlicher Vorteil vom allgemeinen Geschäfts- oder Firmenwert (GoF) separierbar sein muss.
Bsp.: Werbung, Management-Know-How, allgemeine Standortvorteile etc. gehen im GoF auf.
- Für das Kriterium der Greifbarkeit gibt es entkräftbare Vermutungen:
 - Sachen und Rechte: Entkräftbare Vermutung der Werthaltigkeit;
 - Rein wirtschaftliche Güter: Entkräftbare Vermutung der Nichtwerthaltigkeit.
- Entkräftung möglich mittels der Übertragbarkeit des Vermögensgegenstandes mit dem ganzen Unternehmen, d.h. ein fremder Dritter berücksichtigt Vermögenswert bei Kaufpreisbemessung; die Einzelveräußerbarkeit ist nicht notwendig. (teilweise auch selbständige Verwertbarkeit genannt) *Bsp.: UMTS-Lizenz, Güterfernverkehrslizenz.*

Kriterien des Vermögensgegenstandsbegriffs:

Selbständige Bewertbarkeit:

- Der Vermögensgegenstand muss nicht nur dem Grunde nach isolierbar sein (vom Geschäfts- oder Firmenwert), sondern auch der Höhe nach.
- Die Zugangswerte (Anschaffungs- oder Herstellungskosten) für einen Vermögensgegenstand müssen also isolierbar sein.
- Für die Folgebewertung reicht eine Schätzung aus, z.B. über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

Beispiel Reklamefeldzug

Vermutungen über die Werthaltigkeit von Investitionen sind für eine Aktivierung nicht ausreichend. Die einzelnen Kriterien sind zu prüfen:

Ein Unternehmen gibt 1 Mio. € für einen Werbefeldzug aus.

Man verspricht sich hiervon Umsatzsteigerungen in künftigen Jahren.

- Wirtschaftlicher Vorteil? [+ / –]
- Greifbare Werthaltigkeit? [–]
- Selbständige Bewertbarkeit? [+]

→ Reklamefeldzug stellt keinen Vermögensgegenstand dar, weil zumindest ein Kriterium nicht erfüllt ist!

Besonderheiten immaterieller Vermögensgegenstände

Für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gilt ein Aktivierungswahlrecht, wenn sie nicht entgeltlich erworben wurden (§ 248 Abs. 2 Satz 1 HGB).

Für selbst geschaffene Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten oder vergleichbare immaterielle VGG des AV gilt ein Ansatzverbot (§ 248 Abs. 2 Satz 2 HGB). Diese gehen im Geschäfts- oder Firmenwert auf.

- *Voraussetzungen:*
 - Vermögensgegenstand: vgl. obige Kriterien;
 - Immaterialität: Wertanteil überwiegend immateriell (*Bsp.: Software*);
 - Zugehörigkeit zum Anlagevermögen (§ 247 Abs. 2 HGB):
mehrmaliger Gebrauch (vs. einmaliger Verbrauch beim Umlaufvermögen).
 - Der *Sinn und Zweck* liegt im Verhindern der Aktivierung von Nonvaleurs.
 - Eine Aktivierung darf erst dann erfolgen, wenn dem VGG eindeutig Entwicklungskosten zugerechnet werden können. Forschungsaufwendungen dürfen nicht aktiviert werden.
-

Beispiel Programm zu Liquiditätsplanung

Nur zum Anlagevermögen gehörende immaterielle Vermögensgegenstände unterliegen einer gesonderten Untersuchung bzgl. des Ansatzes:

Die B&I OHG erstellt ein zur Veräußerung bestimmtes Programm zur Liquiditätsplanung und -kontrolle.

Es liegt ein immaterieller, nicht entgeltlich erworbener Vermögensgegenstand des *Umlaufvermögens* vor.

Die Aktivierung ist geboten (§ 246 Abs. 1 Satz 1 HGB).

Beispiel Software für Einsatz im eigenen Unternehmen

Selbsterstellte Software zum Einsatz im eigenen Unternehmen unterliegt der gesonderten Untersuchung bzgl. des Ansatzes :

Die B&I OHG erstellt ein Programm zur Unterstützung der Software-Entwicklung im eigenen Unternehmen.

Es handelt sich um einen immateriellen, selbst geschaffenen Vermögensgegenstand des *Anlagevermögens*, dem Entwicklungsaufwendungen eindeutig zugewiesen werden können.

Es besteht ein Aktivierungswahlrecht (§ 248 Abs. 2 Satz 1 HGB).

Beispiel Software-Marke

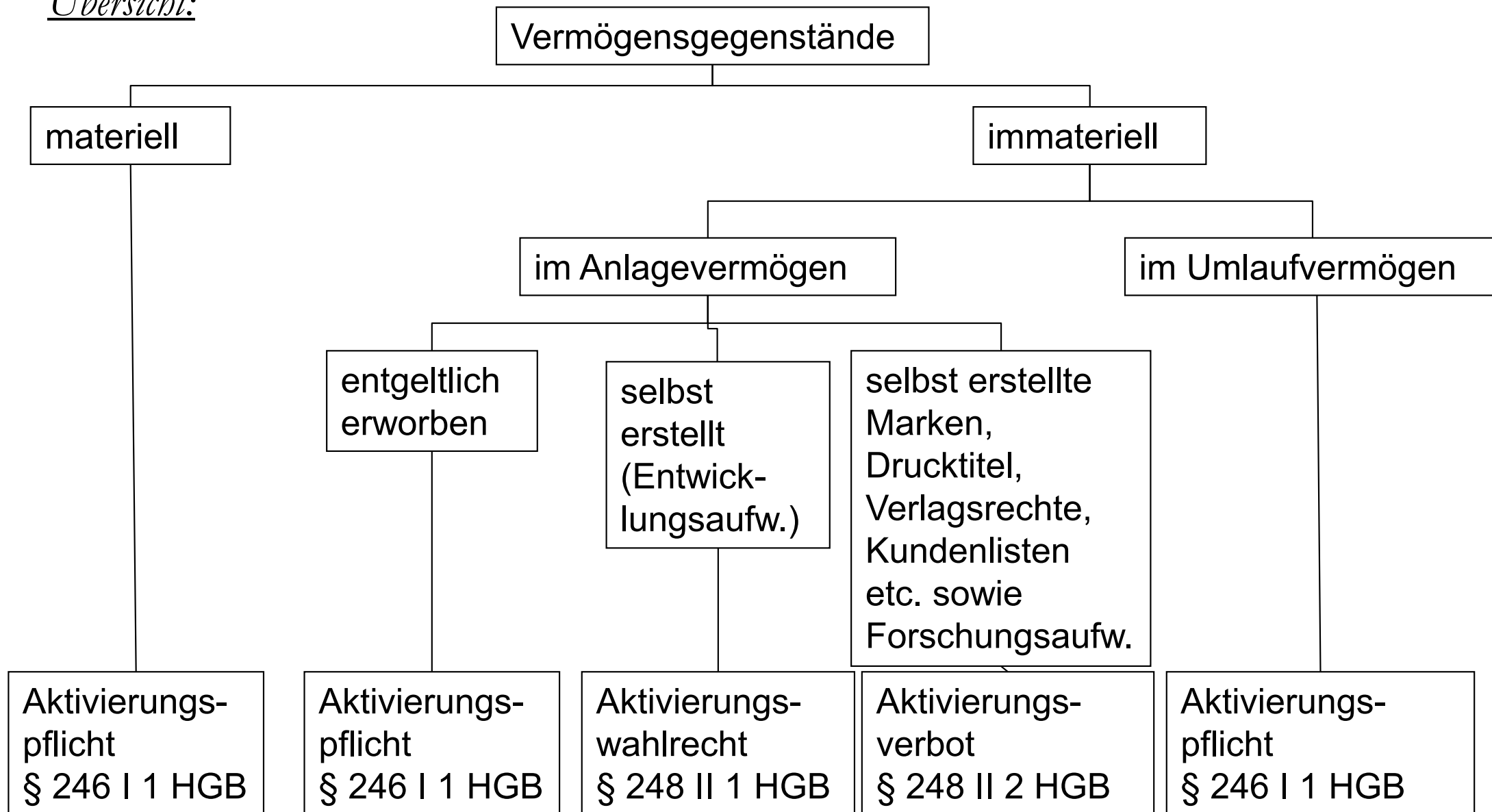
Eine selbsterstellte Software-Marke unterliegt der gesonderten Untersuchung bzgl. des Ansatzes :

Die B&I OHG entwickelte eine Marke für die von ihr am Markt angebotene Software.

Es handelt sich um einen immateriellen, selbst geschaffenen Vermögensgegenstand des *Anlagevermögens*, dem Entwicklungsaufwendungen nicht eindeutig zugewiesen werden können.

Die Aktivierung ist zudem aufgrund der expliziten Nennung in § 248 Abs. 2 Satz 2 HGB verboten.

Übersicht:



Geschäfts- oder Firmenwert

Handelsrechtlich besteht ein Aktivierungsgebot für den entgeltlich erworbenen (derivativen) GoF und ein Aktivierungsverbot für den selbsterstellten (originären) GoF (§ 246 Abs. 1 Satz 4 HGB).

- Ein entgeltlicher Erwerb liegt bei einem Erwerb des Unternehmens als Ganzes vor.
- Damit es zum Ansatz eines GoF kommt, sind die einzelnen Vermögensgegenstände („asset deal“) und nicht die Beteiligung („share deal“) zu erwerben.

Kaufpreis des Unternehmens
- Zeitwert des Nettovermögens (Eigenkapital)
= Geschäfts- oder Firmenwert
mit:
Zeitwert der erhaltenen Vermögensgegenstände
- Zeitwert der übernommenen Schulden
= Zeitwert des Nettovermögens

Geschäfts- oder Firmenwert II

- Der Geschäfts- oder Firmenwert bezeichnet den Unterschiedsbetrag von Kaufpreis und dem Wert der einzelnen übernommenen Vermögensgegenstände abzüglich der Schulden bewertet zu Zeitwerten.
- Nach § 246 Abs. 1 Satz 4 HGB gilt der derivative Geschäfts- oder Firmenwert als zeitlich begrenzt nutzbarer Vermögensgegenstand (Fiktion), sodass er aufgrund des Vollständigkeitsgrundsatzes aktiviert werden muss (§ 246 Abs. 1 Satz 1 HGB).
- Folgebewertung erfolgt nach § 253 Abs. 3 Satz 4 HGB:
 - Abschreibung über die voraussichtliche Nutzungsdauer;
 - Typisierte Nutzungsdauer: 10 Jahre
 - Erläuterung des Zeitraums, über den ein entgeltlich erworbener GoF abgeschrieben wird, im Anhang (§ 285 Nr. 13 HGB).

Bsp. Geschäfts- oder Firmenwert

K veräußert sein Unternehmen an E, der dafür 1 Mio. € (Kaufpreis, KP) aus eigenen Mitteln bezahlt.

Schlussbilanz K in Tausend €

Aktiva	700	EK	500
(Zeitwert	800)	Verb.	200
		(Zeitwert	200)

Ermittlung des Geschäfts- oder Firmenwertes (GoF):

$$\text{GoF} = \text{KP} - (\text{VGG} - \text{Verbindlichkeiten}) = 1'' - (0,8'' - 0,2'') = 0,4''$$

Fortsetzung Bsp. Geschäfts- oder Firmenwert

K veräußert sein Unternehmen an E, der dafür 1 Mio. € (Kaufpreis, KP) aus eigenen Mitteln bezahlt.

Ermittlung der Bilanz des E:

Bilanz E vor Erwerb in T €

Bank	1000	EK	1000
------	------	----	------

Bilanz E nach Erwerb in T €

Aktiva	800	EK	1000
GoF	400	Verb.	200

Zurechnung von Vermögensgegenständen

Der Kaufmann aktiviert „sein“ Vermögen (§ 242 Abs. 1 HGB).

Vermögensgegenstände sind in der Bilanz des Eigentümers aufzunehmen (§ 246 Abs. 1 Satz 2 1. Hs. HGB)

- Zivilrechtliches Eigentum ist weder notwendig noch hinreichend.
- Wirtschaftliche Zugehörigkeit liegt vor, wenn der Kaufmann über den Vermögensgegenstand wirtschaftlich verfügen kann (§ 246 Abs. 1 Satz 2 2. Hs. HGB).
- Kriterium von
 - Verfügungsrecht über Substanz und Ertrag des Vermögensgegenstands;
 - Verwertungsrecht.

Beispiel Warenlieferung

Das rechtliche Eigentum ist für die Zugehörigkeit zum Kaufmannsvermögen nicht notwendig:

Der Kaufmann erhält eine Warenlieferung. Im Liefervertrag ist vereinbart, dass die Ware bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Lieferanten bleibt (Eigentumsvorbehalt).

Obwohl der Kaufmann nicht juristischer Eigentümer ist, bilanziert er diese Ware als „wirtschaftlicher“ Eigentümer.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Das Gesetz bezeichnet aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) als „Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ... soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen“ (§ 250 Abs. 1 HGB).

Ansatzkriterien:

1. Ausgabe vor dem Bilanzstichtag
2. Aufwand nach dem Bilanzstichtag
3. für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten II

- Der Hauptanwendungsbereich von ARAP ergibt sich bei gegenseitigen Verträgen, in den Fällen, in denen Leistung und Gegenleistung auseinanderfallen:
Die ausstehenden Gegenleistungen müssen *zeitraumbezogen* sein.
- Das Kriterium der „bestimmten Zeit“ ist eng auszulegen:
Die zeitraumbezogene ausstehende Gegenleistung muss kalendermäßig oder zumindest rechnerisch ableitbar sein.
- *Bsp: Mietvorauszahlung:*
Die Auflösung des ARAP erfolgt mit dem Zeitfortschritt (festgelegt über die Mietdauer im Mietvertrag).

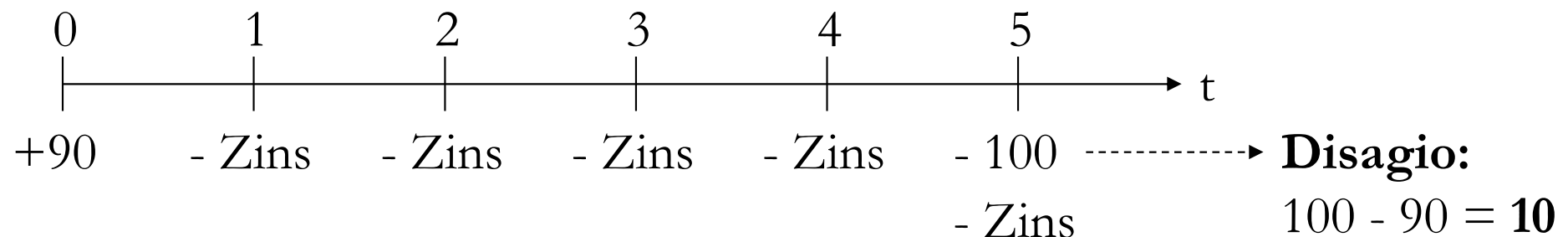
ARAP: Bsp. Disagio

Das Disagio ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Erfüllungsbetrag einer Verbindlichkeit und dem niedrigeren Ausgabebetrag

§ 250 Abs. 3 HGB: Aktivierungswahlrecht

Konditionen im Beispiel:

Der Zins beträgt 10% bei 90% Auszahlung des Nominalbetrages (100).



ARAP: Fortsetzung Bsp. Disagio

Die ARAP sind grundsätzlich aktivierungspflichtig.

Gem. § 250 Abs. 3 HGB besteht für das Disagio ein Aktivierungswahlrecht, das Disagio stellt in wirtschaftlicher Betrachtungsweise Zins dar.

Kreditaufnahme:

(1) Nennwert: 100; (2) Disagio 10%; (3) Zins 10 %; (4) Laufzeit 5 Jahre

Bilanz 31.12.01

Aktiva	290	EK	200
aRAP	10	Verb.	100

Bilanz 31.12.02

Aktiva	280	EK	188
aRAP	8	Verb.	100

Zusammenfassung

- Nicht alle vermögenswerten Vorteile sind aktivierungsfähig:
Als Vermögensgegenstände werden nur solche vermögenswerten Vorteile ausgewiesen, die auch greifbar werthaltig und selbständig bewertbar sind.
- Aufgrund ihrer besonderen Unsicherheit gilt für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens eine besondere Aktivierungsrestriktion, nämlich die eindeutige Zuordnung von Entwicklungsaufwendungen.
- Der Geschäfts- oder Firmenwert ist der Unterschiedsbetrag von Kaufpreis und dem Wert der einzelnen übernommenen Vermögensgegenstände abzüglich der Schulden: Handelsrechtlich gilt für ihn ein Aktivierungsgebot.
- Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet für zum Stichtag geleistete Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Sie erfordern ein Leistungsverhältnis im Sinne eines gegenseitigen Vertrages.